刑法11 筆記：未遂犯概論與犯罪行為階段

> 來源：刑法11 課程字幕 00:30:00 ~ 01:01:00

🕮 法條原文速查

> **§25**（未遂犯）
> **I**：已著手於犯罪行為之實行而不遂者，為未遂犯。
> **II**：未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並**得按既遂犯之刑減輕之**。

> **§271 III**（預備殺人）
> 預備犯第一項之罪者，處二年以下有期徒刑。
> → **形式預備犯**

> **§328 V**（預備強盜）
> 預備犯強盜罪者…
> → **形式預備犯**

> **§347**（擄人勒贖罪）
> 意圖勒贖而擄人者…
> → 一開始就有勒贖意圖而擄人

> **§348-1**（準擄人勒贖罪）
> 擄人後意圖勒贖者…
> → 條文無「行為」→ 需加上勒索行為才不會是思想犯

> **§335**（侵占罪）
> → 傳統「易持有為所有」→ 若無外在行為即屬思想犯→ 學說要求需有客觀行為

> **§199**（偽造貨幣器械罪）
> → **實質預備犯**

> **§187**（加重持有危險物品罪）
> 意圖犯罪而持有軍用槍砲、子彈…
> → **實質預備犯**

> **§185-1**（劫持民用航空器罪）
> → 形式預備犯口訣中「飛機」所指（蔡聖偉老師自加）

> **§277**（普通傷害罪）
> → **沒有罰未遂**，考試不可寫「傷害未遂」

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「犯罪行為階段的正確順序為何？」	決意→陰謀→預備→**著手**→完成→既遂→終了
「著手與未遂的關係？」	**一體兩面**：有著手必然進入未遂階段
「完成與終了有何不同？」	完成＝**行為做完**；終了＝**法益侵害結束**

「哪些犯罪有既遂後到終了的階段？」	僅少數犯罪：**繼續犯**、**財產犯罪**（如竊盜）。殺人傷害等狀態犯既遂同時終了
「陰謀犯處罰範圍？」	僅**內亂罪**與**外患罪**處罰陰謀
「背誦形式預備犯的口訣？」	**內外放火殺強人＋一架飛機**（內亂、外患、放火、殺人、強盜、擄人勒贖＋劫持民航器）
「§277 普通傷害有無處罰未遂？」	**無**。不可寫「傷害未遂」
「未遂犯處罰根據通說？」	留德老師多採**印象理論**（主客觀混合），留日老師多採**客觀未遂論**

正文

一、犯罪行為階段

```
決意 → 陰謀 → 預備 → 著手 → 完成 → 既遂 → 終了
                        ▲
                    未遂起點
                  （著手＝未遂）
```

階段	意義	說明
決意	內心產生犯罪想法	刑法不罰單純思想
陰謀	二人以上共同謀議	僅罰**內亂罪、外患罪**
預備	為犯罪做準備行為	大部分犯罪不罰預備
著手	**開始實行犯罪**	**有著手才叫未遂**
完成	行為做完	刑法上較不具重要性
既遂	構成要件完全實現	如：被害人死亡
終了	法益侵害結束	非每個犯罪都有此階段

完成 vs. 終了

比較	完成	終了
定義	行為做完	法益侵害結束
殺人罪	砍完、被害人倒下	被害人死亡（既遂即終了）
竊盜罪	竊取行為完畢	持有贓物狀態結束（有紅色區段）
重要性	事實描述	影響**相續共同正犯**的認定

> ⚠ 殺人、傷害等**狀態犯**→ 既遂同時即終了（無「既遂後終了前」階段）
> ⚠ 竊盜等**財產犯罪**、**繼續犯** → 既遂後至終了前有一段時間

二、刑法不罰思想（思想犯問題）

§348-1 準擄人勒贖罪

- 條文：「擄人**後**意圖勒贖」
- 問題：條文只有「意圖」，無描述外在行為 → 若照字面是思想犯
- 解決：需加上**勒索行為**才成立本罪
- 與§347的區別：§347是「**意圖勒贖而擄人**」→ 一開始就有勒索意圖

比較	§347 擄人勒贖	§348-1 準擄人勒贖
犯罪意圖	自始即有勒贖意圖	擄人後才生勒贖意圖
構造	意圖→行為	行為在先→意圖在後
解釋重點	—	需補充勒索行為要件

§335 侵占罪

- 傳統解釋「易持有為所有」→ 若無外在行為即是思想犯
- 學說要求：需有**客觀可識別的行為**才成立

三、預備犯

形式預備犯 vs. 實質預備犯

比較	形式預備犯	實質預備犯
定義	總則有預備犯之一般規定	分則個別罪名自行規定
條文結構	「預備犯第X條之罪者」	獨立構成要件

討論空間「預備」定義太廣泛，有正當性疑慮　分則解釋問題，較無爭議
例子　　§271 III 預備殺人、§328 V 預備強盜 §199 偽造貨幣器械、§187 持有軍用槍砲

形式預備犯口訣（蔡聖偉老師）

> **「內外放火殺強人＋一架飛機」**

口訣	對應罪名
內	內亂罪
外	外患罪
放火	放火罪
殺	殺人罪（§271 III）
強	強盜罪（§328 V）
人	擄人勒贖罪
飛機	劫持民用航空器罪（§185-1）→ 蔡聖偉老師自加

形式預備犯的正當性疑慮

- 批評：「預備行為」定義太廣 → 買刀、比價、調查行蹤都是「準備」→ 不符法律明確性
- 回應：限縮解釋 → 唯有**重要的準備行為**才算預備（如拿刀埋伏）

四、未遂犯的處罰根據

學說	核心主張	採用者
客觀未遂論	未遂犯有**法益侵害的危險**	留日老師（甘添貴等）
主觀未遂論	未遂犯與既遂犯一**樣壞**（法敵對意思）	幾乎無人採（歷史說法）
印象理論（主客觀混合）	未遂犯透過客觀行為展現法敵對意思，讓人民產生**法律威信被動搖的印象**	留德老師、德國通說

> **印象理論白話版**：接到詐騙電話雖沒被騙，但會覺得「這國家治安怎麼這麼差」→ 法律秩序受動搖的印象 → 所以未遂犯值得處罰

五、未遂犯的四大要件

```
未遂犯成立
├── 1. 故意
├── 2. 著手（有著手才叫未遂）
├── 3. 不遂（客觀構成要件未完全實現）
└── 4. 法律有處罰的明文規定
```

- **故意**：未遂犯必須出於故意（過失無未遂）
- **著手**：著手前僅為預備或陰謀
- **不遂**：客觀構成要件六格（主體、客體、行為、結果、因果關係、情狀）任一未實現
- **明文**：未遂犯之處罰以有特別規定者為限（注意 **§277 傷害罪無罰未遂**）

普通未遂的法律效果

- 符合四大要件 → 成立**普通未遂**（舊稱「障礙未遂」，日語用法）
- 效果：**得減**（可減可不減，通常會減，但情節惡劣者實務不給減）

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§25	未遂犯	未遂犯定義與得減效果
§271 III	預備殺人	形式預備犯
§328 V	預備強盜	形式預備犯
§347	擄人勒贖	與§348-1對比
§348-1	準擄人勒贖	需補充行為要件
§335	侵占罪	需有客觀行為
§199	偽造貨幣器械	實質預備犯
§187	持有軍用槍砲	實質預備犯

§185-1 劫持民航器　形式預備犯
§277　普通傷害　　無罰未遂